

اختبار تجاري: تنفيذ حكم تحكيم أجنبي

محكمة التمييز - الطعن 53 لسنة 2021 - جلسة 25 أكتوبر 2021

اختبار أعمى

المستوى: متقدم

تحكيم/تجاري

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

- صدر حكم تحكيم في إنجلترا بتاريخ 16 يناير 2019 ضد شركة، وطلب الطرف المستفيد تنفيذه في البحرين.
- أعلن الطرف المطلوب التنفيذ ضده بطلب التنفيذ، ثم أقام دعوى لإلغاء حكم التحكيم، وبعد ذلك أصدر رئيس المحكمة الكبرى المدنية أمراً بتنفيذ الحكم بعد التثبت من عدم وجود مانع ظاهر.
- حاولت الشركة التظلم والطعن بالاستئناف في أمر التنفيذ، كما تمسكت بعدم الصفة وبإنكار اتفاق التحكيم وبوجود أسباب بطلان.
- محكمة الاستئناف قضت بعدم جواز الاستئناف، ثم وصل النزاع إلى محكمة التمييز.

المطلوب من الوكيل

- حدد الفرق بين أمر تنفيذ حكم التحكيم والحكم برفض التنفيذ من حيث طرق الطعن.
- ما هي الأسباب التي يجوز التمسك بها لرفض الاعتراف أو التنفيذ؟
- هل يمكن مناقشة أصل النزاع أمام محكمة الطعن على أمر التنفيذ؟
- ما الطريق الإجرائي الأنسب لمن يدعي بطلان حكم التحكيم أو عدم وجود اتفاق تحكيم؟
- حدد الثغرات الإجرائية في موقف الشركة الطاعنة.

معيار الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا يخترع مادة أو واقعة غير موجودة.